सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर या कार्यालयातील आस्थापना अधिकारी (गट ब/राजपत्रित) संवर्गातील दोन रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग

शासन निर्णय क्र.सवना-१९२५/७१५/प्र.क्र.१६२/का.८

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई: ४०० ०३२
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२६

वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, दि.०१.०८.२०१९

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.८३/ १६-अ, दि.२०.०४.२०२३

४) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२८२४/प्र.क्र.७२/का.८, दि.२७.११. २०२४

५) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर यांचे पत्र क्र. सवना-१०२४/२३३४/प्र.क्र.९७/२०२४/५४४, दि.०९.०४.२०२६

६) पदोन्नती समितीचे दि.२४.०३.२०२६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना:-

विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय दि.२७.११.२०२४ अन्वये १३ सरकारी वकील कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर या दोन कार्यालयासाठी "आस्थापना अधिकारी (गट-ब राजपत्रित)" या संवर्गात ३ पदे मंजूर आहेत.

२. विभागीय पदोन्नती समितीच्या दि.२४.०३.२०२६ रोजीच्या बैठकीतील शिफारशीस अनुसरुन, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर या दोन्ही कार्यालयांच्या दि.०१.०१.२०२५ रोजीच्या अंतिम सामाईक ज्येष्ठतासूचीस अनुसरुन अधीक्षक/लेखापाल संवर्गातील श्री. रा.भि. राऊत; श्री. आ. श्री. बेलसरे; श्रीम. र. वि. तिडके व श्रीम. अ. जु. गजरे यांचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर या कार्यालयाने शासनास सादर केला होता. तसेच, विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीनुसार आस्थापना अधिकारी या संवर्गात रिक्त असलेल्या ३ पदांपैकी दिव्यांग (अ) प्रवर्गातील १ पद रिक्त ठेवून उर्वरित २ पदावर श्री. आ. श्री. बेलसरे व श्री. रा.भि. राऊत हे अधीक्षक/लेखापाल संवर्गातील सेवाज्येष्ठतेनुसार ज्येष्ठतम असल्याने त्यांची आस्थापना अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्याची संदर्भ क्र. ५ येथील दि.०९.०४.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सदर कार्यालयाने विनंती केली होती.

३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निवाड्यानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविलेले आहे. तसेच, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च

न्यायालयाच्या सदर निर्णयास स्थगिती दिलेली नसल्याने, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६ ब, दि.०७.०५.२०२१ अन्वये, विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या अधीन राहून, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे, दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

त्यानुषंगाने, सन २०२५-२०२६ च्या निवडसूचीला मान्यता देण्याची आणि सेवाज्येष्ठतासूचीनुसार पात्र असलेले श्री. आ. श्री. बेलसरे, अधीक्षक व श्री. रा.भि. राऊत, अधीक्षक यांना रिक्त असलेल्या "आस्थापना अधिकारी (गट-ब राजपत्रित)" या दोन पदावर पदोन्नतीने तात्पुरती नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

<u>शासन निर्णय</u>:-

सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर या कार्यालयातील "आस्थापना अधिकारी (गट-ब)(राजपत्रित)" या संवर्गातील दोन रिक्त पदावर पदोन्नती देण्यासाठी निम्न संवर्गाच्या २०२५-२०२६ वर्षाच्या खालील निवडसूचीस शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	अधिका-याचे नाव	जात प्रवर्ग	दि.०१.०१.२०२५ नुसार अधीक्षक संवर्गातील सेवाज्येष्ठता क्रमांक	दि.२५.०४.२००४ च्या स्थितीनुसार मूळ सेवाज्येष्ठता क्रमांक	शेरा
१	श्री. आ. श्री.बेलसरे, अधीक्षक	खुला	३	२	सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र
२	श्री. रा.भि. राऊत, अधीक्षक	अ.जा.	२	३	दि.२५.०५.२००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र

२. तसेच, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर या दोन्ही कार्यालयातील रिक्त असलेल्या "आस्थापना अधिकारी(गट-ब)(राजपत्रित)" (सहाव्या वेतन आयोगानुसारची वेतनश्रेणी, पे बँड रु.९३००-३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रु. ४६००, तसेच, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनस्तर (S-१६: ४४९००-१४२०४००)) या दोन पदावर खालील तक्त्यातील तपशीलानुसार श्री. आ. श्री. बेलसरे, अधीक्षक (गट ब/अराजपत्रित) व श्री. रा. भि. राऊत, अधीक्षक (गट ब/अराजपत्रित) यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून सेवाज्येष्ठतेनुसार व पात्रतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्ती देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	उमेदवाराचे नाव व जात प्रवर्ग	विद्यमान पदनाम व कार्यालय	पदोन्नतीनंतरचे पद व कार्यालय
१	श्री. आ. श्री.बेलसरे (खुला)	अधीक्षक, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर	आस्थापना अधिकारी (गट-ब)(राजपत्रित), मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर
२	श्री. रा. भि. राऊत (अ.जा.)	अधीक्षक, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर	आस्थापना अधिकारी (गट-ब)(राजपत्रित) सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर

३. सदर पदोन्नती पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:-

१) निवडसूची तयार करतांना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत.

२) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निवाड्याच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीला मान्यता देण्यात येत आहे .

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या निर्देशांच्या अधीन राहून निवडसूची व पदोन्नतीला मान्यता देण्यात येत आहे .

४) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिका-यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही.

५) उपरोक्त तक्त्यातील अधीक्षक यांचेविरुध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित नाही .

६) निवडसूचीतील अधिकारी यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता केलेली आहे.

७) सदर निवडसूचीतील सेवा ज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

४. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२६०९३०१७०५५७०४१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, SWATI SURESH LOHAR

Digitally signed by SWATI SURESH LOHAR
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Law and Judiciary Department, 2.5.4.20=EAEF1FAF1FB5262EC7B0737903120DFA38867F017650E284F3E90868F26D12D, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=AB72B06178SAE0359686D1C8A0DDB0F52744A155BE1924D6AB3706E1DE7E60EC, cn=SWATI SURESH LOHAR
Date: 2026.09.30 17:07:22 +05'30'

(स्वा.सु. लोहार)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१) मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
२) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३) सह सचिव (कार्या.८), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
४) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर.
५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर
७) सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर.
८) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर.
९) संबंधित अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर
१०) सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१२(सेवा-१), मंत्रालय, मुंबई.
११) निवडनस्ती/कार्या.८